



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X

in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1309 del ruolo generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.2023 , svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

Parte_1 (C.F.: CodiceFiscale_1), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Palmigiano giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. : CodiceFiscale_2), Controparte_2 (C.F.: [...] C.F._3) e Controparte_3 (C.F. : CodiceFiscale_4) rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Stronati e Scacchioli Ferdinando , giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

Nonché

Controparte_4

Convenuti non costituiti

OGGETTO: vendita di immobili responsabilità contrattuale

Conclusioni per l'attore : *“In via principale e nel merito: 1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti – venditori ex art. 1490 c.c. per l'esistenza dei vizi contestati che ne*

diminuiscono in maniera sensibile ed apprezzabile il valore e, per l'effetto disporre la riduzione del prezzo di compravendita ex art. 1492 c.c., nella misura del 70% e cioè pari ad euro centoquarantamila o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con condanna dei convenuti in via solidale tra di loro alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro 140.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 22.06.2012, data dell'acquisto e dell'effettivo saldo;

2. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti di cui all'art. 1494 c.c. e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni che si quantificano in euro 10.000,00 o nella diversa, maggiore o minor somma, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia;

3. accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. Controparte_3 ad effettuare d'ora innanzi a sua cura ed a sue spese le opere di pulizia della fossa biologica che serve l'immobile di proprietà dell'attore, sino a quando non verrà effettuato l'allaccio in fogna, nonché a rimborsare al Sig. Pt_1 le spese da questi sostenute, e pari ad euro 600,00 annui, dal momento della compravendita immobiliare (22/06/2012) e fino alla data di decisione della presente controversia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari. ”

Conclusioni per i convenuti : “ rinviare il presente procedimento per consentire la definizione delle pratiche in corso con CP_5 per ottenere le autorizzazioni necessarie per eseguire l'allaccio in fogna;

in difetto di ciò dare atto della transazione intervenuta tra le parti;

in via ulteriormente subordinata, rigettare le pretese tutte dell'attore, in quanto inammissibili, improponibili e infondate e per tutti gli altri motivi spiegati negli atti di causa.

Con ogni consequenziale provvedimento per le spese e i compensi del procedimento”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata in data 4.1.2018 Parte_1 chiedeva l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno ex artt.1490-1492-1494 nei confronti di Controparte_2 , Controparte_6 e Controparte_3 nonché degli eredi di Controparte_4 , evocati in giudizio collettivamente ed impersonalmente - parte venditrice - con riferimento all'atto di compravendita in data 22.6.2012 a rogito della dott. Persona_1 , avente ad oggetto la piena proprietà dell'appartamento sito in Roma via di Castel Fusano 22 int 1 catastalmente individuato al foglio 1078 particella 607 sub 502 z.c. 6 cat. A/2cl.5 vani 5,5 RC euro766,94 per il prezzo di €. 200.000,00 integralmente corrisposto.

Deduceva l'attore a fondamento del ricorso che:

-al momento dell'acquisto, i venditori , ossia i tre fratelli **CP_2** e la loro madre **Controparte_4** , rappresentavano che l'immobile *de quo* era stato costruito in assenza di licenza edilizia e per detto abuso veniva presentata al comune di Roma domanda di concessione in sanatoria in data 11.12.1985;

-nell'ambito della compravendita stipulata i venditori si facevano garanti della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il certificato di agibilità dell'immobile (art.2) e garantivano l'assenza di vizi, pesi , oneri e vincoli (art.6);

-successivamente alla stipula, il **Pt_1** si avvedeva che l'immobile, in contrasto con la vigente normativa in materia, non presentava realmente i requisiti di agibilità prescritti dalla legge poiché in luogo dell'allaccio alla rete fognaria, sussisteva una fossa biologica, anche essa priva dei requisiti essenziali di legge, aspetto non rappresentato al momento della vendita;

- in data 16 giugno 2014 veniva emesso nei confronti del **Pt_1** Verbale di accertamento nr. 81130050469 relativo alla mancanza della richiesta e dell'autorizzazione necessarie allo scarico delle acque reflue domestiche, il quale comminava in capo allo stesso, con determinazione amministrativa ingiuntiva con cui è stato ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di € 20.028,47 per violazione del D.Lvo 152/2006 artt. 124 -133;

- di avere più volte denunciato il vizio dell'immobile sia verbalmente che per iscritto sollecitando i convenuti a sanare la situazione definendo le pratiche di condono edilizio, ottenendo missiva dell'avv. Stronati che manifestava la disponibilità dei suoi assistiti a perfezionare le pratiche per l'ottenimento della agibilità e quindi la eliminazione dei vizi dell'immobile;

- tuttavia nulla era stato fatto ed anzi il **Pt_1** di recente veniva a conoscenza della istanza di revoca di condono promossa dalla Sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma in ragione del fatto che l'immobile acquistato era sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale e che pertanto non era possibile apportare modifiche all'immobile stesso incluso l'allaccio in fogna;

-inoltre il **Controparte_3** pur essendosi impegnato a provvedere alla pulizia della fogna a proprie spese , come da impegno del 24.5.2016 assunto innanzi alla locale stazione dei CC , a seguito di esposto del **Pt_1** , non vi provvedeva.

Sulla base di tali deduzioni formulava le domande in epigrafe trascritte.

Si costituivano i tre fratelli **Controparte_6** , **CP_3** e **CP_2** , dando atto di essere stati citati in giudizio anche quali eredi della madre **Controparte_4** , deceduta in data 21.4.2016 e contestavano gli asserti di parte convenuta, rilevando come l'acquirente fosse ben consapevole della situazione urbanistica dell'immobile , e quindi , della pendenza della domanda di condono e della mancanza

dell'allaccio in fogna . Rassegnavano le seguenti conclusioni : *“Piaccia all’ecc.mo Tribunale di Roma, per i motivi suesposti, rigettare le pretese tutte dell’attore, in quanto inammissibili, improponibili e infondate e per tutti gli altri motivi spiegati nelle premesse del presente atto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del procedimento, con ulteriore provvedimento ex art. 96 c.p.c. attesa la palese temerarietà delle domande e con salvezza illimitata di diritti azioni, ragioni ed istanze, nei limiti concessi dalla Legge e dal rito”*.

Assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. con ordinanza resa in data 22.11.2018, il G.I. nominava c.t.u. l’ing. **Controparte_7** affinché accertasse la situazione urbanistica dell’immobile oggetto del contratto di vendita tra le parti, e, in particolare, lo stato del procedimento di sanatoria iniziato con la domanda di concessione in sanatoria prot.n.42741/1985 presentata in data 11/12/1985 e se l’immobile avesse i requisiti per ottenere la sanatoria richiesta e l’agibilità come abitazione. Depositato l’elaborato, all’udienza del 30.10.2019 alla presenza dei procuratori delle parti e del CTU incaricato, il Giudice chiedeva all’ausiliario di specificare se il sistema di smaltimento delle acque nere mediante fossa biologica, esistente all’atto della vendita, avesse i requisiti di fatto sufficienti ad ottenere la certificazione necessaria al rilascio dell’agibilità , ma l’ing. **CP_7** rispondeva di aver accertato che mancava un contratto di smaltimento del contenuto della fossa biologica, il che non consentiva di ritenerla idonea al rilascio della certificazione di agibilità e che, tuttavia, non aveva effettuato alcun sondaggio per accertare come fosse stata costruita la fossa e se avesse i requisiti di efficienza prescritti.

Indi il GI nominava nuovo CTU per l’approfondimento relativo alle caratteristiche della fossa biologica ; all’ingegner **Persona_2** all’udienza del 5/11/2019 era posto il seguente quesito : *“dica se l’immobile in Comune di Roma, via di Casel Fusano n.22, interno n.1, oggetto del contratto di vendita tra le parti, sia servito per lo scarico delle acque nere da una fossa biologica costruita a norma di legge e tale da consentire, in presenza di un contratto per lo svuotamento periodico, il rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile. In caso negativo dica se sia possibile eseguire opere atte all’adeguamento della fossa biologica al fine di cui sopra e il costo e la prevedibile durata di tali opere”*.

Il CTU , dopo una prima richiesta di proroga , provvedeva al deposito della relazione tecnica in data 25.5.2020.

Successivamente, il procedimento subiva diversi rinvii per pendenza di trattative tra le parti, le quali si erano determinate ad addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, giungendo alla sottoscrizione di un accordo.

La causa era rinviata per la verifica dell'avvenuta esecuzione dell'accordo all'udienza del 9.11.2022 all'esito della quale il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 6.07.2023 per definitiva sostituzione della dott.ssa Izzo , trasferita ad altro ufficio .

All'udienza del 6.7.2023, svoltasi mediante trattazione scritta, parte convenuta insisteva per un ulteriore rinvio finalizzato a consentire all'ingegnere CP_8 , incaricato di predisporre un progetto per le opere necessarie, di porre in essere tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'allaccio in fogna , rinvio cui si opponeva parte attrice .

La causa , quindi , era assunta in decisione dal nuovo giudice designato in data 6.7.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

2. La transazione stipulata tra le parti

Le parti danno atto concordemente (vedi note di trattazione scritta della udienza del 6.7.2023 a firma del difensore dei convenuti e relativi scritti conclusionali , nonchè memorie di replica di parte attrice) di avere raggiunto un accordo che prevedeva che le parti entro il 30 aprile 2021 procedessero *“al conferimento del formale incarico ai tecnici Ing. Persona_3 e Ing. Per_4 [...] per la realizzazione ed esecuzione delle opere indicate e previste dal CTU Ing. Per_2 ed a incaricare una ditta esecutrice che verrà indicata dai predetti professionisti”* e successivamente all'integrale adempimento di quanto pattuito e al collaudo delle opere l'abbandono del giudizio e la remissione da parte del Pt_1 di ogni querela presentata in danno dei CP_2

Alla luce di tale accordo (prodotto da entrambe le parti , dall'attore in data 1.7.2022 e dalla convenuta dopo l'udienza di PC ma prima del termine per il deposito di conclusionali e repliche) parte convenuta ha chiesto un ulteriore rinvio finalizzato a consentire l'adempimento della transazione, giustificando il ritardo nella realizzazione dell'allaccio con la necessità che le opere siano assentite dalla Soprintendenza (vedi sollecito del 2.10.2023 dell'ingegner CP_8 indirizzato al direttore del Parte_2 e depositato prima della scadenza del termine per le memorie di replica) .

Parte attrice invece ha evidenziato che ad oggi l'accordo è stato rispettato solo nella parte in cui prevedeva il conferimento dell'incarico all'Ing. CP_8 e Ing. Persona_4 per la realizzazione delle opere indicate dal CTU, in quanto, alcuna opera è stata realizzata e neppure i CP_2 hanno adempiuto all'impegno di far eseguire a propria cura e spese lo smaltimento della fossa biologica presente. Ha quindi insistito nella propria domanda.

Ebbene quanto produzione della transazione si osserva che per i documenti concernenti la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti non operano le preclusioni istruttorie ed in ogni caso, nella specie, il contenuto della stessa è concordemente allegato dalle parti.

Ne deriva che deve essere valutata la stessa al fine di verificare il persistente interesse alla decisione; giova infatti ricordare che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "*ex actis*" (Cass. n. 10728 del 03/05/2017).

Si osserva in via generale che la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257). L'accordo transattivo stipulato tra le parti, così qualificato, costituisce un negozio sostanziale, che determina la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni (Cass., Sez. 2, n. 13578 del 26/05/2008; Sez. 2, n. 909 del 14/02/1981).

Tuttavia, ove anche si dovesse qualificare la transazione in oggetto come novativa in quanto espressamente tale è qualificata dalle parti (vedi atto di transazione), l'accordo transattivo in atti reca una clausola di salvezza del giudizio in corso, del quale si prevede l'abbandono solo ad effettivo adempimento dei nuovi obblighi assunti (collaudo delle opere), onde deve ritenersi quiescente il rapporto originario e persistente l'interesse alla pronuncia posto che pacificamente i lavori non hanno avuto ancora inizio sebbene siano trascorsi quasi due anni dall'incarico affidato ai tecnici (cfr. Cass. 32109/2019).

Ne deriva che persiste l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale, restando impedita la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. La domanda proposta dall'attore

L'attore lamenta (e la domanda consta di sufficienti allegazioni in fatto e diritto idonee a garantire il diritto di difesa dei convenuti) la mancanza di certificato di agibilità, nonostante che in contratto i venditori avessero garantito *la sussistenza dei requisiti necessari per l'agibilità* (art.2), agibilità appunto impedita dalla mancanza dell'allaccio in fogna e propone domanda tesa ad ottenere una riduzione del prezzo di vendita e risarcimento del danno ex artt.1490-1492 -1494 c.c., ricondotta l'assenza di agibilità alla esistenza di vizi.

L'esame delle domande proposte impone una breve digressione sulla nozione di *agibilità* e della sua rilevanza in tema di compravendita immobiliare.

Il rilascio del certificato di agibilità (il certificato di abitabilità è stato disciplinato dagli artt.24-26 del dpr 380 del 2001 entrato in vigore il 30 giugno 2003, che ha sostituito la vecchia dizione di "certificato di abitabilità" con quella di "certificato di agibilità") ha la funzione di attestare che l'immobile è stato realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza, di salubrità, di igiene e di risparmio energetico relativamente agli edifici e agli impianti ivi installati e che pertanto sussistono in quel determinato edificio le suddette condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico; quindi il certificato di agibilità/abitabilità integra un requisito giuridico essenziale ai fini non solo del legittimo godimento del bene venduto, ma anche della normale commerciabilità del bene stesso. Il venditore è tenuto, ai sensi dell'art. 1477 c.c., a consegnare all'acquirente il certificato di agibilità (già abitabilità) dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, in quanto l'agibilità/abitabilità, pur non costituendo di per sé condizione di validità del contratto, attiene ad un requisito essenziale della cosa venduta, incidendo sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto (cfr.Cass. ordinanza n. 9226 del 2020, sentenza n. 12226 del 18/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2438 del 08/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5778 del 12/03/2014; Sez.2, Sentenza n. 23157 del 11/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 12260 del 17/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14899 del 06/07/2011; Sez.3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 13225 del 22/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4513 del 28/03/2001; Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 18/02/1999).

Alla luce della superiore giurisprudenza è pertanto irrilevante l'eventuale conoscenza della situazione dell'immobile oggetto del contratto, a meno che l'acquirente non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'agibilità/abitabilità o abbia espressamente esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere il relativo certificato (si vedano in tal senso Cass.10665/2020 e Cass. 23604/2023).

L'assenza del certificato non comporta dunque un vizio genetico del contratto, ma incide solo sull'attuazione del programma negoziale, onde la parte che si duole di detta carenza è dunque legittimata esclusivamente a rivendicare l'alterazione del sinallagma funzionale. Deve ritenersi, infatti, superato l'orientamento che riconduceva la mancanza dei requisiti di agibilità all' art.1489 c.c.ossia alla possibilità di richiedere la risoluzione del contratto di vendita o la riduzione del prezzo ove la cosa alienata fosse stata gravata da oneri o diritti reali o personali di godimento di terzi "non apparenti", idonei a diminuirne il libero godimento e non dichiarati in contratto, di cui il compratore

non avesse avuto conoscenza . Afferma la Suprema Corte infatti che, le deficienze rilevanti allo scopo (nella struttura, nella composizione, nell'aspetto estrinseco) sono apparenti, nonostante la "non apparenza" degli atti specificamente rilasciati dalla P.A. e, ad ogni modo, l'assenza dei requisiti di abitabilità non integra un onere o un vincolo o un peso, bensì una limitazione funzionale dell'immobile, potenzialmente incidente sulla sua concreta destinazione, il che preclude l'inquadramento sistematico della fattispecie nell'alveo della norma innanzi evocata(cfr. Cass.23604/2023) .

Come ha chiarito di recente la Cassazione , alla "mancanza" del certificato di agibilità possono essere ricondotte diverse fattispecie, con eterogenee conseguenze: a)può aversi la fattispecie in cui difettino - in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria - i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, venendo così in rilievo una consegna di *aliud pro alio* che legittima la risoluzione; b)oppure la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque, non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene; c)infine , la carenza della relativa certificazione può avere un rilievo esclusivamente formale-documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, in tal caso derivandone a priori che il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria (cfr. in tal senso Cass.2023 n. 23604 cit.).

Nel caso in esame la CTU dell'ing. **Per_2** ha posto in evidenza oltre alla mancanza dell'allaccio in fogna (pacifica e risultante anche dalle premesse di cui all'atto di transazione) anche le carenze strutturali della fossa biologica (vasca in calcestruzzo assimilabile a fossa settica che non risulta soddisfare i requisiti di legge in materia di scarico) ostative alla possibilità di ottenere l'agibilità .

Ribadito quindi che resta irrilevante la conoscenza dello stato dell'immobile da parte dell'acquirente, in quanto l'abitabilità integra un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento del bene venduto e della commerciabilità , salvo rinuncia allo stesso e posto che non risulta nel caso in esame alcuna rinuncia di parte acquirente all'ottenimento della agibilità , come del resto reso palese dalla clausola di cui all'art.2 del contratto , la mancanza del certificato di agibilità è qui riconducibile all'ipotesi sub b) , ossia ad *vizio*, stante la possibilità , secondo le indicazioni del CTU di provvedere ad una sanatoria con l'allaccio in fogna secondo le modalità

indicate dall'ausiliario medesimo. Del resto poi a mente dell'art. 1491 c.c. la rilevanza della conoscenza o conoscibilità del vizio è esclusa dalla espressa dichiarazione che la cosa è esente da vizi e quindi rileva nella specie ancora una volta la garanzia di cui all'art.2 del contratto in merito alla sussistenza delle condizioni per l'agibilità .

Va senz'altro affermata dunque la responsabilità dei venditori con conseguente accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.

Quanto all'ammontare dell'obbligo restitutorio , tenuto conto che l'attore ha sempre abitato l'immobile come dallo stesso allegato , può ritenersi congrua una riduzione del prezzo in misura pari alla quantificazione operata dal consulente relativa al costo delle opere per realizzare l'allaccio. Il CTU ha indicato due soluzioni alternative : a) soluzione approvata da CP_9 e Org_1 € 23.726,98 ed una maggiorazione di circa il 20% per permessi, oneri e spese tecniche, oltre IVA; b) soluzione alternativa su suolo privato e per una porzione ridotta su marciapiede: € 33.120,03 ed una maggiorazione di circa il 13% per permessi, oneri e spese tecniche, oltre IVA.

Ebbene si ritiene dunque congrua in via equitativa la somma di euro 35.800,00 ricavata da una media tra le due soluzioni alternative indicate (30.845,074 e 40.737,63) , somma idonea a ripristinare il sinallagma contrattuale poichè utile a riportare l'immobile abitato dall'attore alla piena fruibilità e commerciabilità .

L'attore ha chiesto altresì la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 1494 c.c. al risarcimento di tutti i danni che si quantificano in euro 10.000,00 o nella diversa, maggiore o minor somma, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia. Ha chiesto inoltre la condanna del Controparte_3 ad effettuare a propria cura e spese la pulizia della fossa biologica per il futuro e sino all'allaccio in fogna .

Ebbene la domanda di condanna ad un facere non trova un idoneo titolo giuridico posto che il proprietario dell'immobile e quindi anche dei relativi impianti tecnici è l'attore e , come tale , tenuto alla relativa manutenzione. Quanto ai danni essi vanno limitati alle spese per la pulizia della fossa biologica sin qui sostenute e di cui vi è evidenza documentale quindi pari ad euro 500,00(vedi fattura in atti), difettando per il resto idonea allegazione e prova .

Sulle somme come sopra determinate sono dovuti interessi legali dalla domanda.

Le spese di lite , comprese quelle delle due CTU, in forza del principio della soccombenza vanno poste a carico dei convenuti. Le spese si liquidano in dispositivo determinato il valore della causa secondo il criterio del *decisum* .

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) condanna in solido per i titoli di cui in parte motiva i convenuti *Controparte_3* , *CP_2* [...] e *Controparte_1* al pagamento dell'importo complessivo di euro 36.300,00 oltre interessi legali dalla domanda , in favore di *Parte_1* ;

2) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite in favore dell'attore liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali , condanna da eseguirsi in favore dello Stato essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio ;

6) pone le spese delle due CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Roma, 20.12.2023

Il Giudice

dott.ssa Raffaella Tronci